Contratto quadro di fornitura n. LM/2028/117 — estratto

LIVENZA MECCANICA S.p.A. Segreteria societaria — via dell'Artigianato 22, 33170 Pordenone PEC: livenzameccanica@legalmail.it — tel. 0434 512.400

Estratto rilasciato alla Direzione legale, prot. LM/SC 2029/006. Riproduce il frontespizio, gli articoli 17, 18 e 21 e la pagina delle sottoscrizioni del contratto quadro di fornitura sottoscritto il 14 dicembre 2028. In coda è unita, per il fascicolo di parte, copia della ricevuta rilasciata dalla Segreteria della Camera Arbitrale di Milano in data 9 gennaio 2029.

Frontespizio

CONTRATTO QUADRO DI FORNITURA

tra

Livenza Meccanica S.p.A., con sede legale in Pordenone, via dell'Artigianato 22, capitale sociale euro 2.500.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone, codice fiscale e partita IVA 01584730930, in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. Alberto Tramontin, munito dei necessari poteri (di seguito "Livenza" o "Committente")

e

Fosnera Components S.r.l., con sede legale in Brescia, via Rovato 14, capitale sociale euro 500.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 03927160176, in persona dell'amministratore unico sig. Renzo Bellandi (di seguito "Fosnera" o "Fornitore")

di seguito congiuntamente le "Parti" e ciascuna la "Parte".

Premesso che Livenza produce gruppi di trasmissione per macchine agricole e movimento terra; che Fosnera fornisce componenti meccanici lavorati su disegno del Committente; che le Parti intrattengono rapporti di fornitura sin dal 2026 sulla base dell'accordo quadro sottoscritto il 3 marzo 2026, che le Parti intendono sostituire con il presente contratto; che gli stampi, le attrezzature e i disegni impiegati per le lavorazioni restano di proprietà del Committente ai sensi dell'articolo 9;

si conviene quanto segue.

(Omissis: articoli da 1 a 16.)

Articolo 17 — Legge applicabile

17.1 Il presente contratto, gli ordini emessi in sua esecuzione e ogni rapporto che ne derivi sono regolati dalla legge italiana, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.

Articolo 18 — Clausola compromissoria

18.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto, agli ordini emessi in sua esecuzione, alla loro validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e agli effetti che ne derivano saranno risolte mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, secondo il Regolamento arbitrale della medesima Camera, che le Parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

18.2 Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro nei modi e nei termini previsti dal Regolamento; il presidente sarà nominato in conformità al Regolamento.

18.3 La sede dell'arbitrato è Milano.

18.4 L'arbitrato è rituale. Gli arbitri decidono secondo diritto. La lingua del procedimento è l'italiana; i documenti redatti in lingua diversa sono prodotti con traduzione non giurata, salvo contestazione.

18.5 Le Parti, gli arbitri e i loro ausiliari mantengono riservati il procedimento, gli atti e il lodo, salvo che la divulgazione sia necessaria per l'esecuzione o l'impugnazione del lodo ovvero imposta da obblighi di legge o di vigilanza.

18.6 Il Tribunale arbitrale ha il potere di concedere, su istanza di una Parte, misure cautelari e provvedimenti provvisori, anche inaudita altera parte quando ricorrano ragioni di urgenza qualificata, e di subordinarli a idonea garanzia. Rientrano nel potere così attribuito, a titolo esemplificativo, gli ordini di consegna o di messa a disposizione di stampi, attrezzature e disegni di proprietà di una Parte e gli ordini di astensione dalla cessione a terzi dei medesimi beni.

18.7 La clausola di cui al presente articolo si applica anche alle controversie relative ai rapporti di fornitura corsi tra le Parti anteriormente alla data del presente contratto, ivi comprese quelle già insorte alla medesima data.

18.8 Le spese del procedimento e quelle di difesa seguono la soccombenza secondo la determinazione del Tribunale arbitrale.

(Omissis: articoli 19 e 20.)

Articolo 21 — Modifiche e forma delle comunicazioni

21.1 Ogni modifica, integrazione o rinuncia relativa al presente contratto è valida soltanto se risultante da atto scritto sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambe le Parti. La tolleranza di inadempimenti non costituisce rinuncia.

21.2 Le comunicazioni relative al contratto sono inviate a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in epigrafe, salva diversa indicazione comunicata per iscritto.

Sottoscrizioni

Il contratto è stato stipulato mediante scambio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata da entrambe le Parti.

Parte	Sottoscrittore	Certificato	Marca temporale
Livenza Meccanica S.p.A.	Alberto Tramontin	InfoCert S.p.A., n. 7f21c9a4	14/12/2028 16:38:11
Fosnera Components S.r.l.	Renzo Bellandi	Aruba PEC S.p.A., n. 3b90e17d	14/12/2028 17:02:44

Il file firmato in formato PAdES è conservato nel sistema documentale societario con l'identificativo LM-CTR-2028-117; le impronte dei certificati sono state verificate dalla Segreteria societaria alla data del rilascio del presente estratto.

Per copia conforme all'originale conservato agli atti della Società.

Pordenone, la Segreteria societaria — dott.ssa Marta Cescutti

Allegato — Ricevuta della Segreteria arbitrale

CAMERA ARBITRALE DI MILANO Azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi Via Meravigli 9/b — 20123 Milano — PEC: cam@pec.mi.camcom.it

Arbitrato n. 0074/2029 Prot. CAM/SEG/2029/0074-01

RICEVUTA DI DEPOSITO DELLA DOMANDA DI ARBITRATO

La Segreteria della Camera Arbitrale di Milano attesta che in data **9 gennaio 2029**, alle ore 11:42, è pervenuta a mezzo posta elettronica certificata (messaggio id. opec2029.0109114218.11473@pec.ordineavvocatimilano.it) la domanda di arbitrato proposta da

Fosnera Components S.r.l., con sede in Brescia, via Rovato 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Malinverni del Foro di Milano

nei confronti di

Livenza Meccanica S.p.A., con sede in Pordenone, via dell'Artigianato 22.

La domanda, sottoscritta digitalmente in data 8 gennaio 2029, è composta dall'atto introduttivo (pagine 34) e dai documenti da 1 a 22; richiama la clausola 18 del contratto quadro di fornitura del 14 dicembre 2028 e indica quale sede Milano. Il valore dichiarato della controversia è di euro 1.845.000,00. Con la domanda la parte attrice ha designato quale arbitro l'avv. Corrado Vismara del Foro di Milano.

Il contributo di registrazione è stato versato in data 8 gennaio 2029 (bonifico id. 20290108-4471).

La presente ricevuta è rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Regolamento arbitrale in vigore dal 1° marzo 2023. La Segreteria provvede alla trasmissione della domanda alla parte convenuta e alla comunicazione del termine per il deposito della risposta.

Milano, 9 gennaio 2029

Per la Segreteria — dott.ssa Federica Nardi